

1502624-54.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Violação de domicílio

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... anteriores por crimes dolosos (roubo e delito do Estatuto do Desarmamento), sendo, inclusive reincidente; e praticou delito com violência física à pessoa. Não faz jus, portanto, ao sursis ou às penas alternativas. Pelos mesmos motivos, o regime prisional para o início do cumprimento da pena será o semiaberto.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502624-54.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502624-54.2020.8.26.0322 - 2020/001333

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Violação de domicílio

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ANDERSON DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

ANDERSON DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 129, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia, que no dia 14 de junho de 2020, no período da tarde, na Rua Marechal Deodoro, 1222, Bairro Jardim Imperial, na Cidade de Sabino, nesta Comarca de Lins, o acusado ofendeu a integridade corporal de Deverson Diorgilis de Souza dos Santos, causando-lhe a lesão corporal de natureza leve descrita no laudo de exame de corpo de delito de fl. 08.

Segundo restou apurado - segue a denúncia -, na data e horário acima descritos, o acusado, acompanhado de seu filho, deslocou-se até a casa da vítima (no endereço supramencionado) e convidou-a para tomarem uma cerveja na esquina.

Ocorre que, quando a vítima se aproximou do acusado, este, por motivos desconhecidos, passou a agredir a vítima com um pedaço de madeira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fl. 08.

Deverson só não foi mais agredido porque conseguiu se desvencilhar do acusado e correr em direção à residência de sua genitora.

Dispensado o relatório pela Lei N.º 9.099/1995, passo a decidir.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva se extrai do boletim de ocorrência (fls. 01/03), do Laudo pericial (fls. 07/08), bem como da prova oral colhida.

A autoria também decorre da prova oral, que passo a destacar.

Na fase policial, a vítima Deverson Diorgilis de Souza dos Santos confirmou o inteiro teor do histórico do boletim de ocorrência, no qual consta o seguinte: "Comparece nesta Unidade Policial a vítima Deverson informando que na data de ontem, por volta do meio dia, estava em sua casa, quando o autor o chamou para tomar uma cerveja na esquina. Ao se aproximar do autor, que estava com o filho menor de idade, estes passaram a agredi-lo com um pedaço de pau, porém conseguiu se desvencilhar e correr para a casa de sua mãe. Iara, mãe de Deverson, disse que depois que seu filho se abrigou em sua casa, o autor e o adolescente o perseguiram e tentaram invadir a residência para pegá-lo, sendo contido por pessoas que passavam na rua. Segundo Deverson, durante as agressões, seu aparelho celular também foi danificado. A vítima não sabe informar o motivo das agressões, sendo certo que na madrugada de domingo, o autor foi chamá-lo para beber uma cerveja, tendo negado o convite, sendo que deu R\$15,00 para Anderson comprar bebida. A vítima deseja representar contra o autor" (fl. 05).

Em Juízo, a vítima Deverson Diorgilis de Souza dos Santos disse que o acusado Anderson é primo de sua ex-mulher, sendo que eram bastante amigos. No sábado à noite, beberam juntos na praça e depois foi embora. No domingo de manhã, Anderson apareceu em sua casa pedindo R\$ 20,00. Deu o dinheiro a ele. Depois de meia hora ou quarenta minutos, sua mãe pediu que fosse ao bar comprar cigarro para ela, e encontrou o acusado, que o chamou. Anderson disse que o declarante tinha saído com a mulher dele e lhe bateu, na perna, com uma barra. A sorte é que o declarante estava com o celular no bolso e que o ferro bateu no celular, senão teria quebrado a perna. Ele saiu correndo atrás do declarante. Anderson estava acompanhado do filho. O filho dele não agrediu o declarante, apenas correu atrás. O fato aconteceu na esquina de sua casa. Tinham tomado cerveja juntos no dia anterior. Acredita que pessoas da rua viram os fatos, mas não tem certeza. Sua mãe não viu a agressão. Ela só viu quando Anderson chegou na frente de sua casa, ameaçando e dizendo que, se não saísse de sua residência, ele iria invadir. Sua mãe disse para ele parar, pois não tinha acontecido nada do que ele estava falando. Os vizinhos viram Anderson tentando invadir sua casa.

Em solo policial, Iara Bernadete de Sousa confirmou o inteiro teor do histórico do boletim de ocorrência (fl. 04).

Em Juízo, inquirida como testemunha comum, Iara Bernadete de Sousa disse que é mãe de Deverson. Anderson morava em um cômodo, do outro lado da rua, em uma casinha. Anderson havia sido preso no primeiro dia do carnaval. A mulher dele saiu para a rua e entrou no quintal da casa de Deverson. Cerca de 10 minutos depois ela saiu. A declarante disse a ela que ali moravam três homens, que o marido dela tinha sido preso no dia anterior e que poderia surgir a conversa de que ela estaria ficando com algum deles. Ela disse que só tinha isso ali pedir R\$ 20,00 emprestado a Deverson para comprar leite para as crianças. Quando Anderson saiu da cadeia,

continuou sendo amigo de Deverson, normalmente. Numa madrugada, Anderson pediu dinheiro a Deverson para tomar cerveja e seu filho deu a ele R\$ 40,00, mas não o acompanhou, pois estava cansado do trabalho na roça. Às 10h, Deverson acordou e disse que iria ao bar buscar um maço de cigarro. O bar ficava na rua onde o réu morava. Quando Deverson foi buscar o cigarro, Anderson o chamou. Ele estava com o filho, um com um facão e o outro com um ferro. Sem falar nada, Anderson deu uma "ferrada" na perna de Deverson e quebrou o celular. Se não fosse o celular, Anderson teria quebrado a perna de Deverson. Seu filho conseguiu correr para casa. Anderson veio atrás. Ele queria invadir sua casa, dizia que ia matar Deverson. Chamou a polícia. Deverson passou por exame de corpo de delito, estava com a perna machucada. Não chegou a ver a agressão, mas seu filho lhe contou que Anderson o havia agredido com o ferro. A esposa de Anderson não teve nenhum relacionamento com Deverson, apenas se conheciam. Ela não frequentava sua casa.

Em solo policial, ouvido em declarações, o acusado Anderson dos Santos negou a prática do delito. Disse que seu filho João Vitor não participou dos fatos, apenas ficou de longe observando. Em relação aos fatos, deseja manifestar somente em Juízo (fl. 09).

O acusado Anderson dos Santos não foi interrogado em Juízo por haver se tornado revel (fl. 93).

Dos elementos colhidos, destaco e analiso o mais importante.

A vítima Deverson, de forma coerente e sem contradições, relatou que Anderson, na data dos fatos, o viu no bar e o chamou, passando a agredi-lo com uma barra (de ferro ou de madeira), na perna e dizendo que havia saído com a mulher dele. Relatou, ainda, que só não teve a perna quebrada, porque estava com o celular no bolso e as batidas acabaram acertando o aparelho, que ficou bastante danificado.

E a versão da vítima encontra respaldo na prova dos Autos.

A mãe de Deverson, embora não tenha presenciado as agressões, disse que seu filho chegou em casa fugindo de Anderson (e do filho deste); que Anderson ameaçava invadir sua casa se Deverson não saísse de dentro do imóvel; que chamou a polícia; e que Deverson contou a ela que Anderson o havia agredido com uma barra de ferro.

Iara ainda confirmou o que Deverson já havia relatado, ou seja, que Anderson acabou atingindo o celular com a barra de ferro; e que o aparelho ficou totalmente danificado.

E a narrativa da vítima, além de confirmada pelo relato de sua mãe, é compatível com a lesão apontada no laudo pericial de fls. 07/08, qual seja, "Equimose avermelhada de aprox 5x11cm em face anterior de coxa esquerda", além de um "hematoma na hemiface direita".

Por outro lado, o acusado, em nenhum momento, trouxe algo que pudesse afastar a versão da vítima nem algo que pudesse afastar a sua responsabilização pelo fato.

Não é possível a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato como pretendido pela Defesa, uma vez que as agressões praticadas pelo acusado causaram lesões na vítima (a contravenção penal de vias de fato se caracteriza quando as agressões não chegam a produzir lesão na vítima).

Não é o caso de se reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4.º do artigo 129 do Código Penal (ter o agente comete o crime impellido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção), como pretendia a Defesa, uma vez que a ação do acusado não se deu logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Ademais, não há nenhum indicativo de que a vítima tenha dado motivo à agressão por parte do acusado.

Por oportuno, destaco que nada há nos Autos a indicar que vítima e testemunha queiram deliberadamente prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de delito para o qual é prevista pena privativa de liberdade.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o dolo do acusado, e afastadas as teses defensivas, impõe-se a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Passo, pois, à fixação da pena.

Atendendo à culpabilidade do acusado, sua personalidade, seus antecedentes e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (pena-base fixada com 1/6 acima do mínimo legal, em razão da condenação transitada em julgado constante de fls. 51 - Proc. 0004641-25.2009, da 2.^a Vara da Comarca de Promissão). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Proc. 0010883-06.2006, desta 1^a Vara Criminal de Lins- fls. 46/47) agravo a pena em mais 1/6, para que atinja 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção. Não há atenuantes para consideração. Na terceira etapa, não há causas de aumento e diminuição da pena para aplicação.

O acusado ostenta condenações anteriores por crimes dolosos (roubo e delito do Estatuto do Desarmamento), sendo, inclusive reincidente; e praticou delito com violência física à pessoa. Não faz jus, portanto, ao sursis ou às penas alternativas. Pelos mesmos motivos, o regime prisional para o início do cumprimento da pena será o semiaberto.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar ANDERSON DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, por infração ao artigo 129, caput, do Código Penal.

Fixo o regime prisional semiaberto para início de cumprimento da pena aplicada.

Isento de custas nesta seara.

Apelo em liberdade, condição na qual o acusado se encontra quanto a este processo.

Transitada esta em julgado, expeçam-se Guia de Recolhimento e Mandado de Prisão na forma ditada pelo Comunicado CG N.º 628/2022 ou outro que vier a ser editado sobre o tema.

Fixo os honorários à Defensora nomeada (fl. 72) no teto previsto na Tabela de Honorários DPE-SP/OAB-SP. Expeça-se certidão oportunamente, na forma do Convênio vigente, a qual deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

Ainda, considerando a renúncia ao mandato (fl. 114), providencie-se a indicação de novo Defensor ao acusado, intimando-o da nomeação e da presente decisão.

P. R. I. C.

Lins, 30 de novembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA